

刘仲敬论罗马帝国宪法演变、西罗马衰亡原因及中西法律传统

问：我们想请您谈一下从罗马共和国后期到罗马帝国前期的体制和宪法。会问这个问题，是因为您之前有谈到过君主制国家的稳定和继承制度有很大关系。在罗马帝国历史上，因为凯撒得到权力后，将自己任命为终身独裁官，而遭到元老院元老们的杀害。继任的奥古斯都屋大维吸取这个教训，所以只将自己任命为终身护民官，而不是独裁官。

答：但因为罗马皇帝不是国王，宪法上皇帝的产生是由元老院票选的，所以造成了皇位继承的高度不确定性。而担任皇帝虽然能掌握当时全世界最大的权力，也无法保证自己的亲族，甚至自己本身的安全。想请您从宪法角度谈一下，从罗马共和国转变到罗马帝国，是不是因为权力的消失，造成了限制不稳定性的增加，最终导致了西罗马帝国的解体？

相对的，东罗马帝国为什么又能持续比西罗马帝国更长久，长达 1000 年以上的的时间？罗马帝国皇帝实际上是军人选举出来的，皇帝是一个宪法上的怪胎，他担任了多种不同的职务，但是最核心的权力是来自于两者，军队和人民。罗马皇帝是罗马政治左派战胜保守派的结果。凯撒是喀提林传统的继承人，他所代表的政治光谱，大体上就是奥巴马在美国的那个政治光谱。

他代表左派，要求降低和取消债务，维护穷人的利益。所以奥古斯都最终把自己定为保民官，而凯撒的主要支持者也是保民官库里奥。元老院代表更加保守的势力，更接近于美国共和党。可以说，保守派元老和民主派皇帝之间的斗争，

是债权人和债务人之间的斗争。取消债务的口号是民主派吸引民众的主要力量。第二个来源是军人。胜利的代表会被军人推举为英佩拉托，就是元戎总司令和大元帅。

而皇帝就是英佩拉托这个词。这个来源越到后期分量越重，因为公民的地位越来越不重要，而军团选举的地位越来越重要。最后的皇帝都是军团选举的产物，军人变成了王权的唯一来源。但是这个其实是符合宪政本体的。早期的罗马公民和雅典公民一样，是由武装的、作战的、保卫自己城邦的公民产生的。到了最后，军队渐渐雇佣兵化，公民不见得有战斗力，而有战斗力的军团士兵很多是新移民，是为了获得罗马军团身份以及军团退伍军人的土地分配和退休金待遇而加入罗马军团的蛮族。

两者之间发生了分离。按照宪法的本体，权利应该归于有武装的人。但是他们对罗马文化浸染很浅，而拉丁文懂得最好的这些人已经变成了一些宁愿任人宰割，或者使用那些狡辩而不愿意打仗的腐朽贵族。因此，在罗马共和国早期合为一体的两种权利来源，现在就分离开来了。人民不能打仗，能打仗的人不是人民。最终，实质战胜了形式，权利归于武力。

不合宪法的军人权利等同于合乎宪法形式，但不符合宪法实质的人民权利。但是，军人的最终目的仍然是变成罗马公民。因此，军团在发动政变后建立起来的不稳定军事民主制政府的普通军人成员，在退休后要获得国家津贴和土地，变成罗马公民。而他的皇帝在发动政变以后，也要尽可能用元老院承认的合乎罗马传统宪法的手段，将自己的地位合法化。

这种情况其实已经跟现代欧洲和美国的情况非常相似了。比如，在美国建国时期，不但是外人，甚至还是敌对势力的爱尔兰天主教，在选出了肯尼迪以后，就渐渐变成了自己人。在这个机制能够运行的情况下，罗马还能够存在。等到上层不愿意接受罗马的限制，下层也不指望罗马国家津贴，而是准备依靠自己谋生，帝国解体就不可避免了。这时候新移民军团的士兵，就不再愿意像亚拉里克以前的蛮族们一样，获得罗马将军的地位，最终能通过将军当上皇帝就满意了。

而他们的士兵，刚刚进入罗马的部落成员，也不再指望罗马国家的退休金贴能够替他们解决问题。这时，整个帝国的同化机制就基本失灵了。其实，这时候的蛮族和罗马人的战争，已经是新蛮族和旧蛮族的战争，或者说是愿意罗马化的蛮族和不愿意罗马化的蛮族的战争。所谓的蛮族，其实是不愿意罗马化的蛮族。维护罗马帝国的最后一批官员，其实他们自己也同样是出身蛮族的。

只不过他们是愿意依附罗马的蛮族，希望将来得到元老甚至皇帝的爵位，差别也只有这么一点点。结果事实证明，习惯法有更大的生命力。保持自身习惯法传统，把原罗马帝国机构推到一边去的过程做得越彻底，新建立起来的蛮族王国的生命力就越强。因其罗马帝国传统较多，希望自己最终当上罗马皇帝的政治集团完全覆灭，虽然愿意把罗马原有的居民当做被征服者推到一边，但实行双重法律并用，向南欧的那些王国介于两者之间。

换句话说，纯粹使用日耳曼习惯法的英国、荷兰和德国最终兴盛起来，愿意罗马法和日耳曼习惯法并用的南欧诸王国不那么兴盛，坚持罗马传统的拜占庭帝

国最终被穆斯林灭亡了。而穆斯林、阿拉伯人和突厥人其实自己也是习惯法的蛮族集团。只不过他们和被征服的拜占庭的关系是，连征服罗马帝国的，哪怕是复仇教异端教派，但毕竟跟罗马帝国同样信奉复仇教的这一点文化上的纽带都没有。

结果在形式上造成了拜占庭帝国所控制的亚洲和东欧完全穆斯林化的这种状态。你想要维持的东西太多，反而会使你能维持的东西太少。存在维持不住的东西，是因为形式和实质之间发生了背离。所有法律在其起源阶段都是习惯法。习惯法和他们的社会状态是相吻合的，修改起来的成本也是很低的，因为他们能够因时造法。等到变成成文法以后，修改的成本就升高了。

等到变成皇帝命令时，由于皇帝的武断和国家利益对法律的利用，法律的权威性渐渐丧失。这时的法律就像是柏拉图记载的苏格拉底进行的论断一样。法律是什么呢？它到底是不是理性的公正呢？其实当时希腊人就已经进入了这个阶段，所以已经提出了解释。他们的解释其实是放之四海而皆准的，以不同形式可以适用于全人类。当时苏格拉底和他的叔叔们提出的解释也无非是三种。

第一，法律无非是习惯的总结，其普世性很成问题。希罗多德就持这种观点。印度人将父亲死后烧成灰，埃及人则将父亲死后做成木乃伊永久保存。希腊人和波斯人介于两者之间，将死者埋葬。这样尸体仍会腐烂，但不会立刻消失，也不会像木乃伊那样始终保存。到底哪一种符合正义呢？埃及人认为死人必须永久保存，他们会觉得印度人焚烧尸体的做法骇人听闻，毫无亲情可言。

反过来，印度人对埃及人也有同样的看法。希腊人和波斯人则介于两者之间。谁是最终的正义？一切都是习俗而已，法律就是一种精炼的习俗。这是一种观点。另一种观点认为法律是普遍的正义，体现了柏拉图原型式的理性。柏拉图的原型如同几何图形：几何上的直线没有宽度，而建筑工程师画的直线则有宽度，只不过很窄。

现实中的直线，无论是建筑工程师、地主还是律师所用的直线，都是几何学直线的不完美模拟。同样，世界的万事万物都存在一个理念原型，即柏拉图原型。它像几何上的点没有面积、线没有宽度一样绝对完美，毫无瑕疵。只是在我们可悲的月下世界，我们达不到这个完美标准。但我们可以利用完美的欧几里得几何作为模型，来指导和掌控现实世界。

法律也是如此。世界上存在着唯一的真理和正义，它体现于理性的法律。现实中被希罗多德一派视为习俗的东西，就像张三建筑师和李四律师画出的直线都不直，也都有宽度，且歪曲和宽度的方式各不相同。于是你便错误地认为世界上不存在一个直线的原型。其实，各种不完美的直线都是对理想直线的不同方式的模拟。因此，不同的习惯法只是对存在于各种习惯法内部、未被肤浅观察家发现的理念原型的拙劣模仿。

有些人模仿得比较好，例如我们希腊人就模仿得很好。波斯人作为蛮族，模仿得就差得多。至于埃及人和印度人，他们的模仿则荒腔走板。但我们也不可否认，埃及人、波斯人、印度人和希腊人的法律背后，都有一个原始的、最根本的、

纯粹抽象的原型。它放之四海而皆准，不受时间和空间影响。自古以来便是如此，在任何地方都是如此，就像几何学在希腊人全部灭亡后仍然存在一样。

哪怕全地球人都灭亡了，毕达哥拉斯定理也永远正确。它不会改变，只是你们发现这个原型的手段有高低。例如，那些野蛮人就不像希腊人这样理性和智慧。希腊人发现的法律已很接近柏拉图的原型，而你们可怜的波斯人、埃及人和印度人只是小学生水平，相差十万八千里。但你们也不必自卑，因为小学生懂的几何学也是不太完美的真理，只是水平比我们差了一点。

我们和你们背后的几何学是同一个几何学，没差别的。所以按照这种逻辑来说，人类大同似乎是可能的。我们要注意第一种逻辑，希罗多德主张的习惯法逻辑，就是中世纪早期的法律观念。而柏拉图本人似乎很支持这种柏拉图原型的理性观点，就是爱德华·柯克时期的那种观点。习惯法和自然法在本质上是同一的，因为习惯法是通向自然法的不断试错。

千百万年来，明王的贤者和“三个臭皮匠顶个诸葛亮”的广大臭皮匠，不断尝试错误，把错误的经验淘汰了，把尝试正确能够维持下来，也就是符合抽象理性的经验保存下来。错误不断淘汰，正确不断积累。伟大的普通法已经非常接近于真正的自然法了。非英国的其他各民族比较不幸，像希腊人眼中的外邦人、埃及人和波斯人一样，他们离自然法的真理差的比较远。

但是自然法仍然是存在的。像普通法这样的良好习惯法，能够高度逼近自然法，证明两者本质上的合一性。习惯法和自然法不是矛盾的。我们要注意，提出

这个理论的时候，就是文明的最高峰。提出这个理论的知识分子群体，不可避免地忍不住要用民法来取代各地的习惯法。不是取代我们希腊人或英国人或法国人那种很了不起、很接近于自然法真理的习惯法，而是取代，比如说印度人或土耳其人或者吃人肉的阿兹特克人的那些很明显很糟糕的习惯法。

用普遍的自然法则来取代你们，难道不是很合理很进步吗？下一步，历史发展就要往这个方向走了。但是这样做就必然会引出第三种被苏格拉底本人和他的大多数弟子认为不可接受，但是也是一派观点的学说。什么是法律？法律就是强者的意志。弱者由于害怕不服从法律将会遭到比服从法律更大的损失，心不甘情不愿地服从了强者制造的法律。

知识分子为了阿附强者或随大流起见，把本来体现强者意志或统治者意志的法律，说成是自古以来的神圣习惯，你们不能违反，或者说成是普遍真理的体现，你们不应该违反。其实，撇开现象看本质，他妈的就是强者的意志。弱者之所以服从强者，是因为在权衡利弊后认为服从强者是吃小亏，不服从强者而遭到强者惩罚是吃大亏，横竖都是吃亏，我宁愿选择吃小亏，于是他们就服从了法律。

然后知识分子再加以粉饰，法律就变成普遍正义或者神圣习俗了。你们这些骗子们，你们没有看到法律的本质，就是这样，请你们直面残酷的现实吧！这一派在文明的早期根本没有什么人懂。像大瑶山那些土司地区实行的是石牌法。什么是强者的意志？我们部落里谁他妈是强者？我们没有专职警察，没有专职官员，只有一些长老。长老无非是年纪大了，活得长一些，所以他们见过的历史纠纷和习惯法运用多一些。

年轻人不懂，他们见的世面少，有些情况和纠纷他们没有见过。几十年才发生一次的纠纷，20 岁的年轻人怎么知道？所以发生了纠纷，他们要向这些长老请教。比如说，有一个人打了老婆，偷了东西，他还不肯服，传媒制裁对他没有用，是不是应该罚款，或者大家去打他一下？但是我们也没有什么把握，最近 20 年没有出过这样的坏人。

怎么办呢？我们去问年纪最大的 70 岁的老人。这个老人记得，最近 50 年都没有出过这种事情，但是 55 年以前出过类似的事情。那时候我还是一个 15 岁的小伙子。我记得我们当时的老人是这么说的，没有办法，对这样的人不使用武力是不行的。我们几个长老出来，带几个身强力壮的人出去制裁他，把他赶出我们部落，让他再也回不来。

于是我们就这么做了。但是这么做要耽误工时，有些比较软弱的人，如妇女儿童或者身体不太好的人根本没去。好几个身强力壮的人跑去，先把他的房子围起来进行交涉，让他悔过，不肯悔过就围攻，放一把火，最终把他赶出来。耽误了我们好几天工作，这怎么办呢？我们也是自食其力的人，我们不应该吃这个亏。于是没有参加这次武斗的人，就从自己家拿了一些米和盐出来，补偿那些耽误了工作的人。

对那些出主意的长老，没有你们不行，只有你们知道该怎么办，给的米和盐特别多一些。然后大家又回去，各自为自己的老婆干活去了。难道说我们的法律是这些长老们为了贪图 5 天误工费，那几袋米和几袋盐制造出来强迫我们接受的？

而我们执行这些法律是因为怕了这些长老，害怕如果不服从这些长老，就会吃更大的亏？这我们怎么看不出来呢？

首先，没有人这么说，因为在他们的部落中，没有人想过这一点。如果真有人这么说的话，人家以为你神经有病。然后到文明的极盛时期，就像是苏格拉底本人所在的时代，大多数苏格拉底的弟子，包括大多数雅典公民，大多数英格兰王国的臣民，会义正词严地说，不敬神明，仁慈神圣，这是什么乱七八糟的说法？法律是强者的意志。难道说我们拥护国王是因为我们怕了他？

或者我们拥护雅典的法律是因为我们怕了他？而不是我们心悦诚服？你们这样做就是抹杀了自由的英格兰人与土耳其人统辖下那些奴隶的区别，抹杀了自由的雅典人与波斯王和埃及法老统辖下那些奴隶臣民的差别。我们没长眼睛吗？我们不认识埃及人和波斯人吗？我们的爷爷曾经和波斯人打过仗，就是害怕我们和波斯皇帝的臣民过一样没有自由的生活。

我们英国人打败了法国人和西班牙人，是因为我们害怕伊丽莎白女王吗？当然不是。伊丽莎白女王在，我们就有自由。如果法国和西班牙的统治君主来了，我们就没有自由。这两者的区别，不管知识分子说的如何天花乱坠，我们的意见是这样的。我们说不过苏格拉底和他的弟子，但是我们坚决相信，苏格拉底容忍他的弟子说这种败坏风俗的话，苏格拉底肯定是个坏人。

我们通过陪审团判处苏格拉底死刑，不能让他败坏我们的青年。我们说不过你，你是知识分子，而我们嘴笨，但我们知道你就是不对。法律怎么可能不代表

正义？知识分子的言论自由也要有一定限度，不能毁坏我们宪法的基础。你们提倡的是无谓的马基雅维利主义。虽然马基雅维利他老人家当时还没出生，但这种逻辑就是马基雅维利主义的法律观，强权即公理的法律观有害于风俗。

这对我们城主的幸福和年轻人的成长非常不利。如果年轻人都相信了强权即公理这一套，那么他们肯定会变成坏人。非常具体的例子就是亚西比德，他也是苏格拉底的弟子，在雅典陷入混乱时期，他就投向了敌人。你看，谁说苏格拉底不败坏风俗？他自己教出来的学生都是什么样的人？亚西比德是受了什么样的教育才变成这样的人？苏格拉底能不负责吗？

当然是你的责任，你教出来的是什么样的坏学生？你教出来的学生会产生出这样危险的理论。然后他们继续相信，希腊人的法律是最接近理性的法律，英国人或法国人的法律是最接近理性的法律。随着文明处在极盛时期，他们无论通过武力征服还是和平演变，把他们的法律推向整个已知世界。法国人绝对不会怀疑，让非洲人使用拿破仑法典是为了非洲人好。

你们这些吃人肉的祖先，在得到拿破仑法典的恩泽以后，日子过得多好呀！就算没有法国人过得好，凭良心说，我们也对得起你们，对不对？难道你们要回到法国人没有来以前，大家相互选择吃人肉的那种日子吗？世界万邦在奄奄一息的时候，得到了罗马人的法律，从此恢复了生机。然后文明渐渐衰落，理性的法律变成了制定法，渐渐使各民族的长老在自己的生活经验中产生新规则的能力衰退。

或者说，自发产生的新规则因为不符合官方成文法的原则而得不到承认。因此，发现法律的长老们就不像是在大瑤山时代，因为发现了那些能够处理问题、制裁坏人的新法律，而能够得到部落成员送给他们的米和盐。因此，他们也就渐渐不愿意去做这些长老了，他们的子弟也去打工了。渐渐的，法律变成了统治者的制定法。最初，统治者是符合宪法的，他们制定出的法律大体上是符合多数大势所趋的，就像极盛时期的希腊罗马城主和今天的欧美一样。

少数团体不同意，但还不至于影响大局。渐渐的，官僚机器越来越强大，政权异化了。政权到底是代表深层国家和官僚机构的意志，还是代表只在大选时期参加一下公民大会的公民？而且大多数公民都觉得参加不参加没什么区别，主流政党的意见好像没差别。投张三还是投李四，只是 0.5 的差别。最后，参加投票的公民都很少了。在普遍的太平盛世下，涉及国家危亡的重大事件很少出现，竞选政治的政纲很少有差别。

于是，大多数民众连参加招标都懒得参加了，公民大会变成了虚应故事，只有永远在位的深层国家操纵整个机器。国家渐渐变成深层国家，深层国家渐渐自己站了出来。于是，过去的公民的子孙，现在变成国家福利的领取者。他们像圣经上说的那样，为了一碗红豆汤，放弃了自己的长子侍权，把实质的政治权利放弃了。只要求面包与竞技，照现在的话说就是给我们发福利。

即使在发生狂犬病这种任何人都不该负责的情况下，我们生病是我们自己的错吗？国家可以不管吗？川普给我们发 1200 美元，拜登再给我们加到 2000 美元，这才像样嘛！我们不是因为自己的错误而遭到损失的，国家难道不应该负责

吗？权利政治的精髓就是，每一个人都应该为并非自己犯下的错误而负责。所以国家当然应该给我们发 2000 美元。

2000 美元是从哪里来的呢？开动印钞机。谁负责使用这些美元呢？比如说台国人中国人危地马拉人或其他人，你们有种敢不使用美元？不使用美元，你们吃的亏更大。只有像中国这样的造反派才有勇气说，实在不行了，我索性不使用美元，我干脆搞易货贸易。台湾人肯定没这个胆子，拉丁美洲各国，墨西哥和厄瓜多尔肯定也没这个胆子。

所以放心吧，这 2000 美元由他们替你出，我们伟大的罗马公民是会得到这 2000 美元的。如果必要的话，2 万美元或者 20 万美元也没问题。渐渐的，政治就变成一种贿赂性的福利政治。广大公民唯一关心的就是，为什么川普只给我 1200 美元，而拜登愿意给我 2000 美元呢？是不是证明拜登比川普还是要好一些？于是，人民本身就腐化了，失去了维持政治的能力，实质上的权力渐渐转移过去。

这时的国家，像大瑤山的居民和萨克逊部落的居民，绝对想象不到的事情开始出现了。苏格拉底和爱德华时期的知识分子虽然能够想象到，但充满憎恶，觉得这只是东方统治主义才会有的，我们绝对不会发生这种事情。法律变成了强者的单方面意志。最初这个单方面意志是针对被征服者的。罗马皇帝给罗马公民的面包与竞技只会比共和国执政官更多，否则人民怎么会容许他们当皇帝呢？

你让人民愿意让你当皇帝，而不是当执政官，你要给人民更多好处。凯撒就是第一个。后来的皇帝所要干的第一件事就是增加给人民的福利，这样人民才不

会反对你。他们的单方面意志是针对可怜的埃及人，被征服者的。埃及是地中海世界的第二或第一经济大国。由于朝廷善于聚敛，它的财政收入和外汇储备就像今天的中国一样，比罗马自身还要多。

所以，让埃及国王拿出钱来养罗马公民就是最合适的办法，否则，你有本事跟罗马人打一仗。最后，埃及干脆变成了罗马元首的私产。罗马皇帝拿着这个私人财产，就可以不断从自己的钱包中拿出钱来犒赏罗马公民。罗马公民没有觉得自己遭受到了强者的意志，他们觉得自己也是强者的一部分。皇帝从埃及那里敲诈出钱来，不是也分给他们了吗？

只有可怜的埃及人领教到了苏格拉底时代的那些马基雅维利主义者说出的大家都不愿意相信的话：法律是强者的意志。如果你不服从强者的意志，你会遭到更大的损失，所以你被迫服从。但是最后到了帝国后期，特别是首都迁到君士坦丁堡以后，情况发生了变化。过去的旧罗马人虽然现在已经堕落成为吃福利的无业游民了，但是他们法律上的祖先不是生物学上的祖先，因为人口早已经替代过几次了。

有能力让执政官和保民官过不去的历史记忆还在，使皇帝们不敢拘束他们。到了君士坦丁堡以后，君士坦丁堡的那些人不过就是希腊人和东方统治主义的臣民，有什么了不起的？不给你又能怎样？我过去对东方人使用的、对罗马人和意大利人不能使用的那些手段，现在可以用了。你们拜占庭人和卡尔西顿人是意大利人吗？你们是罗马人吗？你们连意大利人都不是，你们自己就是东方人。

我们的首都已经迁到东方来了，我还怕你们吗？我就无谓地统治起来。于是这时，苏格拉底时期的噩梦变成了现实：法律是强者意志的化身，弱者不得不服从。但是这时，罗马帝国境外还有自由的蛮族存在。于是，罗马法的定义变成了强者意志的化身，日耳曼法的定义变成了自由人的习俗。这时，我们可以看出，罗马帝国已经进入苏格拉底时代波斯帝国的那种生态位。

苏格拉底时代的希腊人认为波斯帝国的法律是强者意志的化身，而希腊人的法律——保守派希腊人认为是古老习俗的体现，进步派希腊人认为是普遍理性的体现——反正不会是强者意志的化身。罗马法早期也是神圣习俗的总结，像希罗多德时代的保守派希腊人一样；罗马帝国极盛时期的罗马法律是普遍理性的化身，像苏格拉底时代的进步派希腊人一样。晚期的罗马法被罗马人自己和蛮族一致认为是强者意志的化身，而日耳曼蛮族像希罗多德一样，认为日耳曼习惯法才是神圣习俗的总结。

于是历史回到了原点，同样的进程在阿拉伯人和突厥人之间产生。面对拜占庭帝国的阿拉伯人认为罗马人的法律是强者意志的化身，而阿拉伯族长制部落的法律则是古老习俗的体现。然后他们征服了罗马和波斯，建立了自己的帝国。于是在阿拔斯哈里发的统治下，智慧宫 House of Wisdom 在巴格达屹立起来。阿拉伯世界的中东教学士研究各种宗教，结论是所有的宗教，本质上都没有什么区别，只有在形式上有区别。

你一定要说才知道这个名字，谁是先知，谁不是先知，为此而打仗，多么的不值得。哈里发本人站出来说，我可不可以创造一个普遍宗教，把所有宗教整合

起来，由我当这个宗教的领袖？这个宗教的祭司像伏尔泰设想的一样，就是理性知识分子。过去的宗教战争可以结束了，普遍宗教、理性宗教在巴格达哈里发的保护下，将幸福带给全人类。

在伏尔泰他老人家尚未出生以前，就实现了伏尔泰本人的梦想。保守派的穆斯林痛苦地说：“你这不是叛教吗？”但是巴格达的犹太教知识分子和穆斯林知识分子一致发出了欢呼：“圣明天子，无比圣明，我们终于等到这一天了！”的确，历史上的所有宗教不都是为了这一天做出的准备吗？让我们来翻译希腊人和阿拉伯人的各种文献，再也没有任何种族歧视现象了！

过去历史上的种族歧视都是史前史了。现在在哈里发马蒙的领导下，黑人再也不会受到歧视了，我们绝对不会认为犹太人的科学、聪明人的科学和阿拉伯人的科学有任何不同。世界的黄金时代就要来临，理性终将取得胜利。我们不会想象，开明伟大的哈里发会利用这一点对我们可怜的穆斯林实施暴政，这怎么可能呢？

这是蒙昧时代的产物，我们现在都已经经过启蒙了。防止暴政的最好武器莫过于科学和启蒙，现在我们要把科学带给所有人。接下来，罗马帝国后期的事情又发生了。后期的哈里发变成了严苛的统治者，他们无论理论上信仰哪一个教派，都毫不犹豫地首先向被征服的外邦人要钱。过去中东教征服时期的那些老穆斯林，他们还可以拿先知本人亲自为阵亡烈士、穷人和寡妇制定的特殊福利抚恤金。

这个特殊福利抚恤金就像满洲蒙古八旗在辛酉年仍然在拿的那些皇粮，或者罗马帝国的面包与竞技一样，是一个历史残余，证明他们是征服者的子孙。最初是不碰他们的，而是碰那些被征服的叙利亚非拉基督徒，从他们榨出钱来，或者到印度的神庙里抢那些多神教印度人积累起来的财富，来分给我们敬爱的先知时代的老穆斯林的后代。就像是罗马皇帝的战利品要分给老罗马人的后代一样。

老罗马人在皇帝早已变成统治皇帝后，仍然没有感觉到这些皇帝和早期执政官有什么不同。老的穆斯林也是这样的。但是最后终于到了这一天，尤其是在哈里发迁都以后，开始依靠突厥禁军。这里所谓的突厥人是欧亚大草原的人，包括西部的乌克兰人和东部的乌兹别克人、哈萨克人这些人的祖先。他们有很多甚至还不是穆斯林，也不是聪明人，根本就是草原上的多神论者，但是他们保存了部落的战斗能力。

于是，老派的穆斯林就像罗马元老看到日耳曼近卫军一样，这些人连拉丁文都不会说，但是我们的老命都掌握在他们手里。巴格达的精通医学、阿拉伯语、拉丁语、希腊语和十几门语言的贵妇和知识分子痛苦地看到，这些不要说是不信中东教，连佛教和犹太教都不信，而是信奉狼头或者乱七八糟图腾的突厥人，随时可以砍掉我们的脑袋，抄没我们的家产。

但是我们有什么办法？突厥禁军支持的皇帝，像罗马禁军支持的皇帝一样，自行暴政，甚至对最古老的穆斯林也不再尊重了，甚至连圣地也不再尊重了。最后，不可避免的一幕终于来临，突厥人干脆自己出来建国了，就像日耳曼国王自

已出来建国那样。在阿拉伯人最初征服拜占庭帝国叙利亚的时代，阿拉伯人认为阿拉伯穆斯林的法律是神圣习俗的总结，而罗马人的法律是强者的意志。

现在，突厥人认为波斯人和阿拉伯人的法律是强者意志的体现，而突厥人的法律是古老神圣习俗的体现。突厥人占的生态位，和中世纪早期日耳曼人占的生态位是一样的。但是我们要注意，波斯人在最初征服美索不达米亚世界的时候，也认为波斯人的法律是西。

而这时，波斯人的法律在突厥人和他们自己看来，就已经是强者的法律了。阿拉伯人在征服拜占庭帝国和波斯时，也认为罗马人的法律和波斯人的法律是强者的意志，而阿拉伯人的法律是神圣的习俗。但是等到突厥人来的时候，阿拉伯人和波斯人的法律都是强者的意志，而突厥人倒是古老而神圣的习俗。然后突厥人的诸帝国最终统一在你的手下，你的帝国又走上了这条路。

烹曼的法律在欧洲聪明人和法兰克人殖民者的眼中，又变成了强者意志的化身。我们欧洲人的身份、白人的肤色和基督教的信仰，变成了自由的标志，说明我们的法律要么是习俗的总结，要么是理性的体现。而你们东方人，中东教就代表奴役。但是这时，在西方基督教势力的极盛时期，人们都忘记了叙利亚聪明人的存在。即使在这时候，叙利亚聪明人仍然是比叙利亚穆斯林更费拉的存在。

大家也忘了，在复仇教刚刚勃兴，突厥刚刚征服，他们的法律也曾像日耳曼人的法律一样，被认为是习俗的总结，而不是强者意志的化身。世界主要文明的发展趋势好像是这样的：理性的统治是文明的主题曲。但是从博弈论的角度来说，

也带来了搭便车的无限可能性，以及搭便车者甚至是破坏者牺牲发展史而牟利的无限可能性。这个可能性很容易从内部侵蚀文明，最终使得维持文明，或者说文明的最后体现——国家，只能依靠武断强制的意志，于是使法律最终变成了强者的法律。

等到这个时候，在世界历史的边缘，又有被认为是不值一提的野蛮人。他们虽然野蛮，但却是自由的，他们的习惯法保存了秩序产生的机制。而虽然是过去秩序生产留下的化石，但自身已经没有秩序生产能力，因此也支持不住这个化石的古老文明，就要走向衰亡。

问：刚才提到了法律的产生和演变，从部落简陋之习，到比较完善的自然法，到强权即公理的武断。在东亚大陆，也就是中国，中国人所知道的法律就是法家，它从商鞅这个派系而来，从一开始就是强权即公理。这是否意味着中国在文明的演进中存在断层？在更早之前是以孔子的礼教为基本习惯，但并未成为法律。

答认为，中国其实是不存在的，这是由一系列截断历史的错觉造成的。所谓的中国，就是蛮族进入东亚定居以后，进入腐化最后阶段的称呼。

所以，一个蛮族取代另一个蛮族，都把自己的习惯法变成了武断法，然后灭亡了，新的蛮族再进来。孔子时代的习惯法是周人征服殷人的产物。周人依靠一支内亚联军，与满洲入关时的满蒙联盟相似。例如，周人的战车是他们取得胜利的主要武器，但七成以上的战车是由戎人提供的。这些戎人是欧亚大草原的人，他们的武装比东亚定居的殷人要先进。

于是，征服了殷人以后，最初春秋诸侯还是习惯法的统治，到战国群雄的时候就变成武断法的统治了。武断法的统治最终产生了专制帝国。隋唐帝国在魏晋蛮族和永嘉五胡的打击下灭亡。石勒就是一个白人，他喜欢吃蒸面饼，他带来了许多从西亚来的植物种子，而且还有很多神奇的科幻小说式机械。他的铁箭头比健康政权的铁箭头要强得多。

对于当时的居民来说，佛教是征服者的外来宗教，带有嗜杀好斗性质，与我们印象中的费拉佛教完全不同。佛教是白人的宗教和胡人的宗教。石家的子孙说，我是胡人，我就信奉佛教。意思是说，你们汉人就不用信奉了。就像是，犹太人就是白人的化身，是上海的主人，而信奉佛教的黄种人就是下等人。他们拥有先进的技术，然后他们的后裔建立了隋唐帝国。

但是，他们建立隋唐帝国时，他们的技术已经相对落伍了。他们的铁箭头不如突厥人的铁箭头，他们生产出来的纺织品也不如布哈拉和撒马尔罕伊朗人生产出来的缎。于是又产生了现在我们非常熟悉的贸易模式，出口生丝，进口锦袍，出口初级产品，进口高级产品的经济模式。然后这时，沙陀人和契丹人又来了。沙陀人建立了宋朝，契丹人和女真人最终征服了宋朝，然后又被蒙古人征服。

接下来就是我们非常熟悉的明清之变。最后一次就是满洲人。满洲人在入关初期，直到雍正一朝，仍坚持部落贵族有权与皇帝分享权利。等到雍正皇帝以后，人们习惯于满洲贵族也要像汉家闺秀一样跪在皇帝面前服服帖帖。这时，满洲人

也进入了最后阶段，满洲人也变成了儒家的信徒。旧习惯法受到轻蔑，被认为满族遗风，然后满洲人的战斗力也就基本消失了。

洼地闺秀的历史叙事故意忽略了作为一个王朝生命力来源的习惯法阶段，把那些习惯法阶段说成是未经教化的野蛮人应该被抹去的过去。只有腐化以后的这段时间才是文明的正统，以前的我们都忽略。历史上只存在一个王朝取代另一个王朝，我们忽视的这些王朝的起源都是蛮族习惯法。他们之所以能够成功，就是因为他们征服了已经腐化，变成武断法和马基雅维利主义的旧王朝。

可以说，像突厥人取代波斯人和阿拉伯人，阿拉伯人取代拜占庭人和波斯人，这个进程比起日耳曼蛮族取代罗马帝国的进程要稍微快一点。但是，中东的进程又要比东亚的王朝更替慢很多了。东亚是腐化速度最快，人口替代速度最快，新的蛮族堕落速度也最快的地方。之所以历史叙事能写成这样，是因为满洲人和蒙古人的习惯法，肯定没有阿拉伯人和突厥人的习惯法完善。

沙里亚法要大量保存这些旧的习惯法。但是大明律和大清律保存满洲蒙古的习俗就很少了。而沙里亚法保存的这些习惯法，又不如日耳曼习惯法直截了当地替代罗马法来得彻底。所以可以看出，西方、中东和东亚之间的差别不是质的差别，而是定量的差别。自发秩序的机制在西方更强大一些，而在东方更软弱一些，越到东方越软弱。所以造成了孟德斯鸠时代的那种习惯性印象，就是说越往东方就越奴役。

他们看到了这个现象，却找不出正确的原因，于是就到纬度上找原因，到气候上找原因，到肤色上找原因。但是根本原因肯定就是自发秩序正规化这个流程产生造法机制的完善程度。例如，普通法的皇室法院和威斯敏斯特的国会选择，其实就是整合丹麦人和爱尔兰人等各种不同习惯法的机制。而中东的沙里亚法，其实也是容纳各地习惯法的一种机制，但是它的容纳能力显然不如普通法。

而像大清直接沿用大明律这一套手段，就是非常僵硬的，只适用于文明末期的五段法。被征服者拿来觉得这样做是使自己利益最大化的方式，却不知道这样做也会损害自己，使自己最终变得跟被征服者一样，落在新征服者的铁蹄之下。当然，所谓的中国人就是隔上两三百年，或者五六百年就要灭绝一次。每一次灭绝后的新的中国人，其实就是原来征服者的后裔。

但是这些征服者的后裔由于是读书长大的，所以他们的认同对象反而是他们祖先的敌人，而不是他们祖先的自己人。像现在 DNA 测试的结果就是，齐强东那个时代的齐国人血统跟吉尔吉斯人差不多，而现在的山东人基本上论血统来说是南西伯利亚人的后代。换句话说，现在的中国人是长城以外的蛮族一波一波替代的结果。替代完了以后又要灭绝，然后新的一波蛮族又要进来替代。

在这个替代过程中，最初孔子时代的那一波蛮族组成的东亚居民，大概是伊朗系占相当比例，所以齐强东的居民和吉尔吉斯人的血统很相近。后来可能是由于内亚干旱化，地中海不断缩小的结果，伊朗系居民逐渐向西移动，西伯利亚系居民逐渐占据中亚的更大比例。所以后期的满族，比如说满洲蒙古，他们的黄种人血统就是十九世纪所谓的黄种人血统更浓厚一些。

早期征服者，如周人、汉人乃至匈奴人中，白种人的血统成分更为显著。因此直到魏晋时期，史籍中仍不乏关于妃子乃至孙权本人拥有蓝眼睛等伊朗人特征的记载。隋唐时期亦有类似记录。宋明以后，此类白种人的体貌特征逐渐退出历史舞台。后来的征服者更多源自南西伯利亚地区，其血统构成与匈奴及更早时期伊朗血统浓厚的征服者有所不同。